

עין משפט
גור מצוה

כמו:

המניח פרק שלישי בבא קמא

מסורת הש"ס

(א) פסחים ו: ע"ש, (ב) [לקמן ג.], (ג) [לקמן ג.], (ד) [שבת מו. וש"נ.], (ה) [לקמן ז.], (ו) ס"ף דכל היבא, (ז) ז"ל הבטה, (ח) ז"ל הבטה, (ט) [ד"ה לר"ן], (י) [ועיין תוספות כמובות ג.], (יא) ד"ה דלי דו"ה עמא ותוספות קדושין כו. ד"ה לי נמי].

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אלל וכו' לזכות בו: (ב) ד"ה וקמה וכו' אסתלקו להו מעשה ראשון: (ג) ד"ה כשהפכה וכו' משום כורה. ג"כ פי' דלא הרחיקו ג"כ ג' טפחים ומשכינן ליה דלא סילק מעשה ראשון וכבוד פחות הוא ולא נסתם מעולם ועיין בהגהת אש"י:.

גליון הש"ס

תוס' ד"ה אלא וכו' דאפילו בהבזה בהפך קנה. ע"י מו"ט פ"ד מ"א דשקלים ד"ה מתנדב:

כג א ב מ"י פ"ג מהל' מקי ממון הלכה ז סמג עיין סח טו"ע ח"מ סימן מ"ב סעיף ד': בד ג מ"י שם פ"ב הלכה יב סמג שם טו"ע ח"מ סימן מ"י סעיף ו': בה ד מ"י פ"א מהלכות חמץ ומלא' הלכה ט סמג לאון טו טו"ע ח"מ סימן תמג סעיף א': בו ה ו מ"י פ"ב מהל' מקי ממון הלכה ו ועיין בהשגות וזמ"מ סמג עיין סח טו"ע ח"מ סימן מ"י סעיף ג':

מוסף רש"י

ועשאו הכתוב כאילו הן ברשותו. להחמיצ עליהן. (פסחים ו:). בור ברשות הרבים. הפסחתו חייב נזקין ואין הצור שלו אלא של הפקר, שהרי נדרשות הדבס הוא, ואף על פי שכתבו לן רשות הדבס קטיו' לו (טסו). הלכה כסתם משנה. רבי הוא סדר המנשה ונפילה פשעה אס' לא מכח דפליג' דרבי יוחנן כדפ"ל ומיהו מר' יוחנן קשה אמאי לא פריך מההיא דלעיל דאית' ליה מפקיר נזקיו דעלמא חייב לרצן וי"ל משום דלא מפרשא כהדיא אלא מתוך קשיא דרבי יוחנן דרבי יוחנן להכי שציק לה ומייתי מילתא דמפרשא טפי כהדיא:

רבינו חננאל

ור' יוחנן אמ' לאחר נפילה מחלוקת רבי, ודברין פשוטין הן. ואסיק' אלא הא קמ"ל מפקיר נזקין דהכא פטרי רבנן משום דהוא אנוס, אבל מפקיר נזיקין דעלמ' חייבי מחייבי. איתמ' מפקיר נזקיו, ר' יוחנן ור' אלעז' חד אמ' חייב וחד אמ' פטור. תסתיה דר' אלעז' דאמ' חייב דאמר ר' אלעז' משום ר' ישמעל שני דברין אינן ברשותו שלאדם ועשאו הכתר כאלו הן ברשותו, ואלו הן בור ברשות הרבי' וחמץ בור שעות ולמעלה. ונה' בור זה אמר ר' אלעז' אינו ברשותו, מכלל שהוא מופקר וחייבין בעליו, ש"מ מפקיר נזקיו חייב ואקש' עלה, והתנן ההופך את הגלל לרשר' הרבי', כגון שהוציא ראובן גלל רבא שמערי' והפכה. פי' גלל, ובל כדכתי' בגליל צואת אדם. והוזק בהן אחר, חייב בנזקו. ואמר ר' אלעז' לא שנו אלא שנתכוון לזכות בגלל, להוציאה לגנו ולזבל בה, אבל לא נתכוין לזכות בה פטור. אלא ר' אלעז' מפקיר נזקיו פטור סבירא ליה. ופירק ר' אדא בר אבהו כשהחזיר גלל זה למקומה, ולא הפקירה א. אמ' רבינא משל דרב אדא למה הדבר דומה אשי אמ' כגון שהפכה פחות מג' טפחי', פי' כגון שהוציא ראובן גלל לרשות הרבי' ורבא שמערי' והפכר בפחות מג', ותמצא שלא הגביהה ולא קנה

ורבי יוחנן אמר לאחר נפילה מחלוקת אבל בשעת נפילה מאי ד"ה פטור בו'. הו"מ למפךך מזכיימא גופה כיון דנשעת נפילה פטור משום דאנוס הוא א"כ לאחר נפילה מחייב ר"מ אף על גב דהוו לאחר נפילת אונס וא"כ היכי קתני ומודה ר"מ כמעלה קנקנים כו' אמאי פטור והא ר"מ לאחר נפילת אונס נמי מחייב וליכא למימר דאיירי נשעת נפילה דא"כ מה לו להזכיר קנקנים לא הוה ליה למימר טפי אלא ומודה ר"מ נשעת נפילה דפטור משום דאנוס הוא: **כ"י פלגיני א"יבא דרבנן**. לא בעי למימר איפכא דפלגיני אליבא דר"מ ומאן דפטור אמר לך דע"כ לא מחייב ר"מ אלא משום דפושע הוא וכי פליגי ר' יוחנן ור' אלעזר במפקיר נזקיו דאנוס דקיס ליה דבמפקיר נזקיו דפשעה פליגי: **תסתיים דר' אלעזר הוא דאמר חייב**. כמסקנא לא קיימא הכי והא דלא פריך מההיא דרבי אלעזר דלעיל משום דאין להוכיח ממילתיה דר"א לחודיה דפטרי רבנן במפקיר נזקיו אפילו לאחר נפילת פשעה אס' לא מכח דפליג' דרבי יוחנן כדפ"ל ומיהו מר' יוחנן קשה אמאי לא פריך מההיא דלעיל דאית' ליה מפקיר נזקיו דעלמא חייב לרצן וי"ל משום דלא מפרשא כהדיא אלא מתוך קשיא דרבי יוחנן דרבי יוחנן להכי שציק לה ומייתי מילתא דמפרשא טפי כהדיא:

אלא אמר רב אשי כשהפכה בפחות מג'. מכאן אין לדקדק דלא בעי הגבזה ג' טפחים דכי נתכוין קני בהגבזה פחות מג' דשאני הכא משום * דאפילו * מצטט בהפקר קני א"נ משום דהוי האזי גלל ככליו וקני ליה כליו א"נ כשמגביה צידו דכיון שהוא צידו קני בפחות מג' וכן איתא צריש אלו נערות (כמובות דף לא). והא דלזמר צפרק חלון (עירובין דף עט: ושם *). גבי חזית של שמופי מצואות לרין שיגביה טפח שאני שמופי מצואות דרבנן מדע דהמס לא להשמיעניו דין הגבזה ככל מקום קאמ':

אלא ר' יוחנן דאמר חייב. מ"מ אינצטרין לפרש לפי שאין דרכן של בני אדם להתמכך כמתלים לפרש מתנימין אפילו כמאן דמחייב צור צרשותו ושמא רבי יוחנן צצור צרשותיה נמי מחייב דליכא דקצרי הכי צפרק הפרה (לקמן דף ג.) לא

לא סימא מסני' ר"מ היא. גבי שני קדרים קאי לקמן כהאי פרקין (דף לא.). אלא הא קמ"ל. ר' יוחנן: **דמפקיר נזקיו דהכא**. דמתחלתו אונס הוא דפטרי רבנן אבל מפקיר נזקיו דעלמא כגון שהשליכו מדעת וכגון צור צרשות הרבים מחייבי והי"ק לאחר נפילה מחלוקת כלומר האי מחלוקת דפלגיני ר"מ ורבנן בהפקיר נזקיו לאחר נפילה השלכה לא פליגי ולא תידוק מרבי יוחנן דנשעת נפילה לא פליגי: **אליבא דר"מ כ"ע לא פליגי**. דהשתא בהפקיר נזקיו הצא ע"י אונס מתחילה מחייב כ"ש הפקר שמתילמו צרלון: **צור צרה"ר**. אלמא סבירא ליה לר"א דחיוצא דצור צרה"ר היא: **משש שעות ולמעלה**. אין חמץ צרשותו דלע"ג. דאיתיה אסור בהנאה ועשאו הכתוב כאילו הוא צרשותו לעצור עליו צבל יראה וכל ימלא: **הסופך אם הגלל** וכל המופקר צרה"ר והפכו ממקום למקום: **חייב צנזקו**. דקניייה בהגבזה וממונו הוא: **שנצטיון לזכות צו**. כשהגביהו מחייב משום ממונו דלאחר שקנייה לע"פ שהניחו שם לא הפקירו אלא נתכוין ליטלו משם לאחר זמן: **אלל לא נצטיון לזכות** (א) צה. לכשהגביהו פטור. ואע"ג דכרה צור צרה"ר כשהפכו ונתקל האדם במקום שזרקו שם ואס' היה צמקומו הראשון לא נתקל צו זה. אלמא לר"א צור צרה"ר פטור והוא הדין למפקיר נזקיו דהא מאן דמחייב מצור צרה"ר יליף לה שלא הימא שלו מעולם: **שהחזירה למקומה**. דלא כרה צור והוי כמי שלא נגע צה מעולם דלאו כורה צור הוא: **וחזר וגילסו**. דפטור: **וקמה ליה צרשותיה**. ומחייב. והאי נמי כשהגביהו אסתלקו (א) מעשה ראשון ונסתם הצור כושחזר והשליכו הוה ליה כורה: **אלא אמר רב אשי**. הא דמוקי רבי אלעזר למתנימין הכא לא נתכוין לזכות צה פטור: **כשהפכה לפחוס מג'**. דמתחילה לא הגביה שלשה הלכך לאו הגבזה היא דכצור פתוח דמי ולא נסתם הצור מעולם וכיון דלא נתכוין לקנותה דליכא לחיוביה משום ממונו משום כורה (א) צור נמי לא תחייביה ומיהו היכא דנתכוין לזכות מחייב משום ממונו דליכא למ"ד * מצטט בהפקר קני צלא הגבזה צפרק חזית והעלייה (צ"מ דף ק"ח). ואע"ג דלא נצטיון. הואיל וסבירא ליה דמפקיר נזקיו חייב: **המלניע אס קוזן ואס סונווים**. צרה"ר: **והגודר גדרו צקוים**. ששעה גדר של קוים דסתם גדר של אצנים הוא דכתיבי וגדר אצניו נהרסה (משלי כד): **וגדר. אצנים שנפל לרה"ר כו'**: **לא שנו**. דגודר צקוים חייב: **אלא כמפריית**. ראש קומוניה צרה"ר דה"ל צור צרה"ר: **אלל למצמן**. למוך שלו דה"ל צור צרשותו ואע"ג בהפקיר רשותו שהקצוה לרה"ר פטור: **להסחך צנפלים**. וזה שמתמכך והוזק משונה הוא. ומפריח היינו טעמא דחייב שהרי ממונו הוא ולא הפקירן והפריחן משום

לא סימא מסני' ר"מ היא. גבי שני קדרים קאי לקמן כהאי פרקין (דף לא.). אלא הא קמ"ל. ר' יוחנן: **דמפקיר נזקיו דהכא**. דמתחלתו אונס הוא דפטרי רבנן אבל מפקיר נזקיו דעלמא כגון שהשליכו מדעת וכגון צור צרשות הרבים מחייבי והי"ק לאחר נפילה מחלוקת כלומר האי מחלוקת דפלגיני ר"מ ורבנן בהפקיר נזקיו לאחר נפילה השלכה לא פליגי ולא תידוק מרבי יוחנן דנשעת נפילה לא פליגי: **אליבא דר"מ כ"ע לא פליגי**. דהשתא בהפקיר נזקיו הצא ע"י אונס מתחילה מחייב כ"ש הפקר שמתילמו צרלון: **צור צרה"ר**. אלמא סבירא ליה לר"א דחיוצא דצור צרה"ר היא: **משש שעות ולמעלה**. אין חמץ צרשותו דלע"ג. דאיתיה אסור בהנאה ועשאו הכתוב כאילו הוא צרשותו לעצור עליו צבל יראה וכל ימלא: **הסופך אם הגלל** וכל המופקר צרה"ר והפכו ממקום למקום: **חייב צנזקו**. דקניייה בהגבזה וממונו הוא: **שנצטיון לזכות צו**. כשהגביהו מחייב משום ממונו דלאחר שקנייה לע"פ שהניחו שם לא הפקירו אלא נתכוין ליטלו משם לאחר זמן: **אלל לא נצטיון לזכות** (א) צה. לכשהגביהו פטור. ואע"ג דכרה צור צרה"ר כשהפכו ונתקל האדם במקום שזרקו שם ואס' היה צמקומו הראשון לא נתקל צו זה. אלמא לר"א צור צרה"ר פטור והוא הדין למפקיר נזקיו דהא מאן דמחייב מצור צרה"ר יליף לה שלא הימא שלו מעולם: **שהחזירה למקומה**. דלא כרה צור והוי כמי שלא נגע צה מעולם דלאו כורה צור הוא: **וחזר וגילסו**. דפטור: **וקמה ליה צרשותיה**. ומחייב. והאי נמי כשהגביהו אסתלקו (א) מעשה ראשון ונסתם הצור כושחזר והשליכו הוה ליה כורה: **אלא אמר רב אשי**. הא דמוקי רבי אלעזר למתנימין הכא לא נתכוין לזכות צה פטור: **כשהפכה לפחוס מג'**. דמתחילה לא הגביה שלשה הלכך לאו הגבזה היא דכצור פתוח דמי ולא נסתם הצור מעולם וכיון דלא נתכוין לקנותה דליכא לחיוביה משום ממונו משום כורה (א) צור נמי לא תחייביה ומיהו היכא דנתכוין לזכות מחייב משום ממונו דליכא למ"ד * מצטט בהפקר קני צלא הגבזה צפרק חזית והעלייה (צ"מ דף ק"ח). ואע"ג דלא נצטיון. הואיל וסבירא ליה דמפקיר נזקיו חייב: **המלניע אס קוזן ואס סונווים**. צרה"ר: **והגודר גדרו צקוים**. ששעה גדר של קוים דסתם גדר של אצנים הוא דכתיבי וגדר אצניו נהרסה (משלי כד): **וגדר. אצנים שנפל לרה"ר כו'**: **לא שנו**. דגודר צקוים חייב: **אלא כמפריית**. ראש קומוניה צרה"ר דה"ל צור צרה"ר: **אלל למצמן**. למוך שלו דה"ל צור צרשותו ואע"ג בהפקיר רשותו שהקצוה לרה"ר פטור: **להסחך צנפלים**. וזה שמתמכך והוזק משונה הוא. ומפריח היינו טעמא דחייב שהרי ממונו הוא ולא הפקירן והפריחן משום

(א) זון זה משולל הכנה דלדעתה אס לא הפקירה אמאי פטור ועי' צרשי' וי"ע.